

Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado

PARECER

Projeto de Lei nº 480/2021

Número do Processo nº 20711.01.00/21-2

Proponente: Deputado Issur Koch + 1 Deputado

Ementa: Dispõe sobre o incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais

Relator: Deputado Fábio Ostermann

Parecer: Favorável

PARECER

Vem para exame e parecer desta Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado o Projeto de Lei nº 480/2021, de autoria do Deputado Issur Koch, que dispõe sobre incentivos à produção de cervejas e chopes artesanais no estado.

A Comissão de Constituição e Justiça reconheceu a constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com a aprovação, em 01 de novembro do corrente ano, do parecer exarado pelo Deputado Carlos Búrigo.

O Projeto de Lei objetiva autorizar a instituição de tratamento tributário diferenciado ao setor de microcervejarias mediante concessão de crédito presumido com parâmetros e limites preestabelecidos.

Convém ressaltar que benefício fiscal é um instrumento que deve ser utilizado com cautela, demandando parcimônia por parte do legislador. A adoção desse tipo de medida requer a devida análise para evitar que resulte em ineficiência na alocação de recursos e impacto negativo na produtividade.

No entanto, em cenários como o de guerra fiscal entre unidades da federação esse tipo de ferramenta acaba se tornando, em certos casos, um meio indispensável para o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência de certos setores. Empresas que atuam no mesmo segmento, porém instaladas em estados vizinhos, podem não competir em igualdade de condições caso um dos estados conceda tratamento tributário diferenciado e outro não. Aquele que não lançar mão desse tipo de instrumento pode acabar impondo barreira adicional que comprometa o crescimento de empresas em atividade em seu território.

O Conselho Nacional de Política Fazendária busca justamente regradar esse tipo de conflito. Compete ao colegiado, que reúne autoridades fiscais federais e os Secretários da Fazenda das 27 unidades da federação, celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do ICMS.

Vejamos o que estipula o Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, firmado no âmbito do Confaz:

“Cláusula décima terceira Os Estados e o Distrito Federal podem aderir aos benefícios

fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região, na forma das cláusulas nona e décima, enquanto vigentes.

(...)

§ 6º Ficam os Estados e o Distrito Federal, a partir da ratificação nacional do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, autorizados a editarem normas legais ou infralegais com o objetivo de aderir aos benefícios fiscais instituídos ou reinstituídos, concedidos ou prorrogados, pelas unidades federadas da respectiva Região Geográfica (...)”

No presente caso, verifica-se que os demais estados da região sul já adotam tratamento diferenciado para as microcervejarias lá instaladas. Desse modo, a possibilidade de instituir regramento semelhante ao de Paraná e Santa Catarina garantirá às empresas instaladas no Rio Grande do Sul maior competitividade.

Dados da Associação Gaúcha de Microcervejaria demonstram que o Rio Grande do Sul é referência em produção de cerveja artesanal no Brasil, sendo o 2º estado com mais fábricas no Brasil. Ainda o estado é responsável por um terço da produção nacional, o que demonstra a importância do setor.

Por todo o exposto, o parecer é favorável ao presente projeto de lei.

Sala da Comissão, em 01 de dezembro de 2022.

Dep. Edegar Pretto
Presidente

Dep. Fábio Ostermann
Relator

Dep. Dirceu Franciscon

Dep. Neri, o Carteiro

Dep. Luiz Henrique Viana

Dep. Vilmar Lourenço

Dep. Tenente-coronel Zucco